

0010584-08.2010.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), auto de entrega (fls. 19) e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro - SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0010584-08.2010.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0010584-08.2010.8.26.0510

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Caio Fernando Ferreira de Souza e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Caio Cesar Ginez Almeida Bueno

Vistos.

CARLA KARINE MARINHO DOS SANTOS e CAIO FERNANDO FERREIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, estão sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2010, por volta das 18h, na Avenida 66, defronte ao número 230, Bairro Vila Olinda, nesta cidade e comarca de Rio Claro, ambos agindo em concurso e unidade de desígnios, estariam trazendo e guardando 10 (dez) invólucros contendo a droga cocaína, pesando aproximadamente 8,5g (oito gramas e cinco decigramas), bem como 01 (um) invólucro contendo a droga cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com peso aproximado de 1,7g (um grama e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), auto de entrega (fls. 19) e laudo pericial (fls. 20/23).

De acordo com decisão de fls. 91/97, a denúncia oferecida em 13 de agosto de 2012 foi rejeitada. O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 101/108) e a defesa apresentou contrarrazões de recurso em sentido estrito (fls. 123/125 e 128/132). O v. Acórdão (fls. 201/209) deu provimento ao recurso ministerial e a denúncia foi recebida.

Os réus foram citados (fls. 233 e 239/240) e apresentaram resposta escrita (fls. 254/258).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público e a Defesa da ré requereram a improcedência da ação.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Atestado em ambos os laudos que a substância apreendidas consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo Boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), auto de entrega (fls. 19) e laudo pericial (fls. 20/23).

A autoria, no entanto, não foi demonstrada a contento.

O réu Caio não foi ouvido em juízo em razão da decretação de sua revelia.

O policial militar Milton Alves da Silva Júnior não se recordou dos fatos e reconheceu como sua a assinatura lançada na fase inquisitiva.

Extremamente frágeis as provas colhidas nos autos.

O único policial militar ouvido não se recordou dos fatos.

Longos anos se passaram, de forma que as provas perderam-se no tempo.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ser o réu culpado não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação do réu, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)
"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'."

Recurso provido." (TJSP, apelação nº 00000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016)
Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra CAIO FERNANDO FERREIRA DE SOUZA para ABSOLVÊ-LO da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, o que o faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

P. I.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

Rio Claro, 20 de julho de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA